

ضبط الجلسة

الدعوى:

نوجز إلى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 1434 / 7 / 26 هـ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ 7 / 26 / 1434 هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها اعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي ndash; يرحمه الله ndash; وقام بالتوقيع عنه في بيع حصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي ndash; يرحمه الله ndash; لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (90%) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه، وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون الف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (90%) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية أثناء فترة البيع. وبتاريخ 1438 / 4 / 21 هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله/ أحمد عباس زيني، وانشصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 1438 / 5 / 12 هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى اللجوء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 1438 / 2 / 10 هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) ، ذكرنا ان الحصص هي نسبته 90% من راس المال، كما نبألكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر.

المرافعة:

افتتحت الجلسة بحضور المشار إليهما أعلاه وتشير الدائرة إلى حاجة هذه القضية لمزيد دراسة وتأمل وعليه جرى رفع الجلسة.

تراجع

ضبط الجلسة

الدعوى:

نوجز إلى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 1434 / 7 / 26 هـ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ 7 / 26 / 1434 هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها أعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي ndash; يرحمه الله ndash; وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي ndash; يرحمه الله ndash; لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (90%) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه، وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون الف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (90%) من رأس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية أثناء فترة البيع. وبتاريخ 1438 / 4 / 21 هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله/ أحمد عباس زيني، وانشصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 1438 / 5 / 12 هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى اللجوء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 1438 / 2 / 10 هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) ، ذكرنا ان الحصص هي نسبته 90% من رأس المال، كما نبألكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر.

المرافعة:

افتتحت الجلسة بحضور المشار إليهما أعلاه وتشير الدائرة إلى حاجة هذه القضية لمزيد دراسة وتأمل وعليه جرى رفع الجلسة.

تراجع

ضبط الجلسة

الدعوى:

نوجز إلى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 1434 / 7 / 26 هـ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ 17 / 26 / 1434 هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها اعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي ndash; يرحمه الله ndash; وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي ndash; يرحمه الله ndash; لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (90%) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه، وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون الف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (90%) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية أثناء فترة البيع. وبتاريخ 1438 / 4 / 21 هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله/ أحمد عباس زيني، وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 1438 / 5 / 12 هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى اللجوء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 1438 / 2 / 10 هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) ، ذكرنا ان الحصص هي نسبته 90% من راس المال، كما نبلغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر.

المرافعة:

افتتحت الجلسة بحضور المشار إليهما أعلاه وتشير الدائرة إلى حاجة هذه القضية لمزيد دراسة وتأمل وعليه جرى رفع الجلسة.

تراجع